Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

37ª Vara Cível da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

SENTENÇA

Processo: 0967657-86.2024.8.19.0001

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: RAFAEL SAADI DANTAS TEIXEIRA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

I- DO RELATÓRIO:

Trata-se de **ação de obrigação de fazer** proposta por **RAFAEL SAADI DANTAS TEIXEIRA** contra **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, pois, consoante a petição inicial do id**162569754** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123**
a parte autora é dependente da sua genitora, sra Maristela Saadi Dantas Teixeira, no plano de saúde da parte ré, sendo diagnosticada no ano de 2015 com DOENÇA DE CROHN de intestino delgado (CID: K50.0), necessitando por expressa indicação médica do medicamento USTEQUINUMABE, insurgindo-se contra a negativa injustificada da parte ré no fornecimento em razão da alegada ausência da previsão de obrigatoriedade de cobertura, pretendendo dessa forma, inclusive em sede de tutela, que a parte ré autorize e custeio o medicamento USTEQUINUMABE (STELARA), confirmando ao final, e danos morais, juntando os documentos do id**162569756** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123**

Decisão do id**162735391** (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f1235b64b02d03
deferindo a tutela.

Contestação no id**169527009** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123**
defendendo a improcedência do pedido, considerando a ausência da cobertura contratual no que se refere ao medicamento USTEQUINUMABE, inclusive sem previsão do fornecimento pelo rol taxativo da ANS, ausente

ainda o dever de indenizar, juntando os documentos do id**169528180** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123**

Acórdão no id**185882043** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123** mantendo a decisão agravada, mas reduzindo o valor da multa diária.

Certidão no id**190119733** (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f1235b64b02d03 informando que a parte autora não apresentou a replica.

Informa a parte ré que não pretende a produção das provas no **id191852747 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b8ca3484e154e7cd3b41699933470e4773c512ee3e832d5cf261**

Razões finais no i207762340 e 201702102.

É O RELATÓRIO
PASSO A DECIDIR

1. **DA FUNDAMENTAÇÃO**

Da análise dos autos, vê-se que merece acolhimento a pretensão da parte autora, revelando os elementos e as provas constantes nos autos a viabilidade da sua pretensão.

A parte ré, uma vez integrada ao feito, suscita ausência da obrigatoriedade no fornecimento do medicamento, já que não consta no rol da ANS.

Destaca-se que a parte autora apresenta, consoante a expressa indicação do médico que a acompanha, o laudo médico do id**162569763** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123** **e 162569764** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123** demonstrando a necessidade do uso do medicamento USTEQUINUMABE, já que diagnosticada a parte autora com (DOENÇA DE CROHN de intestino delgado (CID: K50.0), o que ensejou inclusive o deferimento da tutela de urgência do id**162735391** **(https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123** a qual deve ter os seus efeitos confirmados na sentença.

Ressalta-se, ainda, que a ausência do uso do medicamento gera grave risco, considerando o diagnóstico da parte autora (DOENÇA DE CROHN de intestino delgado (CID: K50.0).

Fato é que se trata o caso concreto de direito fundamental à saúde e bem-estar, com sede constitucional, daí informador de toda a atuação infraconstitucional, estando em jogo o próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, demonstrando a necessidade da prestação jurisdicional para o pretendido pela parte autora, diante da injustificada postura da negativa da parte ré na autorização do medicamento indicado, devidamente comprovada no id**162569765 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123 162569766 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123 e 162569767 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123** o que não se pode admitir.

Cita-se, inclusive, manifestação jurisprudencial que se segue: (https://www3.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=4487273&PageSeq=0)

0012444-48.2019.8.19.0211 (https://www3.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.15374) – APELAÇÃO

Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento 06/10/2021 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24 CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENT PARA **DOENÇA** DE CHRON - **USTEQUINUMABE** (STELARA), A SER MINISTRAD EM AMBIENTE HOSPITALAR NO REGIME DAY CLINIC. SENTENÇA D PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ QUE ALEG FALTA DE OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL DE FORNECIMENTO D MEDICAMENTO FORA DA PREVISÃO DO ROL DA ANS E QUE ESTÁ EXCLUÍDO D COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIO DE 24 MESES; EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM ÂMBITO DOMICILIAF OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE É SUBSIDIÁRIA A DO ESTADO E, POR FIN INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRETENSÃO RECURSAL D PARTE AUTORA QUE OBJETIVA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO D DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO D RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. A ausência de previsão do tratamento no rol c procedimentos da ANS não pode servir de escusa para a cobertura, tendo e vista o eminente risco de agravamento da **doença** e até mesmo de morte c paciente. 2. Diante do caráter de urgência que revestia a utilização c medicamento Stelara em regime de day clinic (em ambiente hospitalar), qu necessitava a parte autora, ilícita foi a recusa da respectiva cobertura, que s apresentava obrigatória por força do art.35-C da Lei 9656/98, sob a alegação c que deveria ser observada a cobertura parcial temporária de 24 meses. 3. Nâ cabe ao plano de saúde questionar o tratamento indicado pelo médico assistent Caráter cogente do Código de Defesa do Consumidor e presumida vulnerabilidac dos consumidores que autorizam a interpretação das cláusulas limitativas c obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de planos de saúde à lu da boa-fé objetiva, e sempre da maneira mais favorável ao consumidor, e consonância com o art. 47, da lei 8.078/80. 4. A hipótese é de fármac ministrado no regime de internação hospitalar ¿ day clinic. 5. Obrigaçâ contratual reconhecida. Tese de subsidiariedade dos Planos de Saúde a do Estac que se rejeita. 6. Compulsando os autos, verifica-se pelos documentos juntado que o procedimento indicado à parte autora era indispensável para a manutençâ de sua saúde. 7. Inconformismo da apelante que não merece prosperar, vez que recusa injustificada em autorizar a realização de procedimento configura dar moral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, be como neste Tribunal de Justiça. 8. Valor fixado em sentença a título de dar moral (R$ 5.000,00) que se revela inadequado para o caso em análise, devenc ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que se fixa observando c princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetro adotados por essa Corte de Justiça em casos similares.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão (https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.asp›
UZIP=1&GEDID=000479CB129558AE5CA9A84274EFA66048DAC5100A0E273A)
Data de Julgamento: 06/10/2021 - Data de Publicação: 08/10/2021 (*)

INTEIRO TEOR
Íntegra do Acórdão (https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.asp›
UZIP=1&GEDID=0004D641295856AB0AA983BCB57E17C2AA17C51119514B3B)
Data de Julgamento: 09/03/2022 - Data de Publicação: 17/03/2022

INTEIRO TEOR
Íntegra do Acórdão (https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.asp›
UZIP=1&GEDID=0004AC4A668202B2D08BFE01FD36EE33E4EFC51555302347)
Data de Julgamento: 06/12/2023 - Data de Publicação: 11/12/2023 (*)

INTEIRO TEOR
Íntegra do Acórdão (https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.asp›
UZIP=1&GEDID=00048ADACAC8B1B267EC5BC2A4D1A59FEBEBC5175E2A0504)
Data de Julgamento: 23/10/2024 - Data de Publicação: 04/11/2024 (*)

0014963-37.2025.8.19.0000
(https://www3.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?
N=202500223440) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 31/07/202
- DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27
CÂMARA CÍVEL)

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Autor portadora de **Doença** de **Crohn** em sua forma mais grave. Tratamento prescrit com o uso do medicamento **Ustequinumabe**, com dose de indução intravenos e doses de manutenção subcutâneas. Negativa de cobertura pela operadora d plano de saúde sob a justificativa de que não foram preenchidos os critério exigidos na Diretriz de Utilização Técnica do Rol da ANS. Tutela de urgênci deferida. Plausibilidade do direito que exsurge da prova documental carreada ao autos. Imprescindibilidade do uso do medicamento para a continuidade d tratamento da **Doença** de **Crohn** da parte autora, afigurando-se, em cogniçã sumária, tratar-se de cobertura obrigatória. Art. 10, par. 13, da Lei n. 9.656/98 conforme alteração implementada pela Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência d STJ no sentido de que a Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apena como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e d procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua funçã restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas a paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados os tratamento convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicin baseada em evidências. Perigo de dano demonstrado. Requisitos do art. 300 d CPC preenchidos. Súmula n. 59 desta Corte. Decisão mantida. RECURS DESPROVIDO

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão (https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx UZIP=1&GEDID=0004E77316C53A5DB5E5392B7775BBE55BD0C5193250205C)
Data de Julgamento: 31/07/2025 - Data de Publicação: 04/08/2025 (*)

(https://www3.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=5612121&PageSeq=0)

0053736-54.2025.8.19.0000 (https://www3.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202500282585) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 25/07/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE **DOENÇA** DE **CROHN**. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO **USTEQUINUMABE** ("STELARA") - DOSE INDUÇÃO COM 260MG IV. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a antecipação da tutela, para determinar que a ré autorize o fornecimento do tratamento com o medicamento **ustequinumabe** ("STELARA") na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. 2. A tese recursal converge para a não obrigatoriedade de cobertura do medicamento **ustequinumabe** ("STELARA") por se tratar de medicamento "off-label". 3. Extrai-se do laudo médico anexado à inicial ser a autora paciente com diagnóstico de **doença** de **Crohn**, estando internada no Hospital Samaritano e com tratamento iniciado com **ustequinumabe** devendo ser submetida a dose de manutenção de **ustequinumabe** ("STELARA") 90mg por via subcutânea. Ressalta o laudo que a não realização do tratamento com a medicação indicada trará graves consequências para a paciente. 5. Nesse contexto, sobreveio a decisão ora agravada, para que a ré forneça o medicamento **ustequinumabe** ("STELARA") para continuidade do tratamento. 6. Dos autos, restou demostrada a situação de emergência, com risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para a paciente, o que induz, portanto, a aplicação do art. 35-C, I e II, da lei 9.656/98, que prevê a obrigatoriedade da cobertura do atendimento. 7. Patente, portanto, que a conduta da ré colocou em risco o estado de saúde delicado e grave da parte autora, posto que necessita do medicamento prescrito de modo a preservar a integridade física, a vida da paciente, e possível piora de seu quadro clínico, visto que é evidente a necessidade do medicamento domiciliar, tratamento essencial para garantir a saúde e a vida da segurada/agravada, diante da gravidade e fragilidade de seu estado de saúde. 8. O entendimento jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo previsão quanto ao tratamento de determinada enfermidade, não podem as cláusulas de contrato de plano de saúde restringir a cobertura dos materiais e procedimentos eleitos pelo médico assistente, ainda que domiciliar, que se afigurem necessários à recuperação do paciente. Inteligência da Súmula nº 340, TJRJ. 9. Destaque-se, no caso vertente, que há indicação médica para o tratamento pleiteado. Súmula nº 210, TJRJ. Perigo de dano para a parte agravada. Ausência de irreversibilidade do provimento. 10. Embora o Superior Tribunal, em recente decisão no julgamento dos recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, tenha assentado que o referido rol é taxativo, certo é que a própria Corte fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico

no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 11. Eventual incursão nas alegações da agravante, em sede de cognição sumária, que se afigura prematura, não havendo elementos probatórios hábeis a formar o convencimento diverso do exarado pelo Juízo de origem. 12. A multa diária de R$ 5.000,00 fixada em caso de descumprimento é proporcional e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial, diante da urgência e gravidade do quadro clínico da autora. Trata-se de medida legítima, com função coercitiva, que visa garantir o respeito à ordem judicial e não configura enriquecimento sem causa. 13. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 14. Desprovimento do recurso.

INTEIRO TEOR

Decisão monocrática (https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042177D064327CF8053BFA67ED6215FB3EC5192F0C3558) - Data de Julgamento: 25/07/2025 - Data de Publicação: 29/07/2025 (*)

Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido autoral, no que se refere aos danos morais.

Considerando a lamentável postura da parte ré e dos inevitáveis reflexos na esfera subjetiva do indivíduo, entende o ora julgador que deve ser privilegiado o cunho pedagógico do instituto dos danos morais.

Em matéria de danos morais, imperam os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, além das funções preventiva e repressiva dos danos morais, evitando-se o enriquecimento sem causa por qualquer das partes, bem como a fixação em quantia irrisória, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e os agentes envolvidos.

Por conseguinte, não resta outro caminho, salvo o do acolhimento da pretensão da parte autora.

III - DO DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, consoante o inciso I, do artigo 487 do CPC, confirmando tutela do id**162735391 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5057511&ca=9bc41390da01e09b6e593adc1a66b1616681788f61a1f1e6238aa8e4c48f123**, condenando ainda a parte ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente, tendo como termo

a quo a data do arbitramento, qual seja, a presente data, na forma do Verbete nº 362 do E. STJ e nº 97 deste E. TJRJ, e acrescida de juros legais, a partir da citação até o efetivo pagamento, na forma do artigo 405 do Código Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

P.I.

RIO DE JANEIRO, 24 de agosto de 2025.

SANDRO LUCIO BARBOSA PITASSI
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: SANDRO LUCIO BARBOSA PITASSI
25/08/2025 16:51:17
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25082516511742700000208855142

IMPRIMIR GERAR PDF